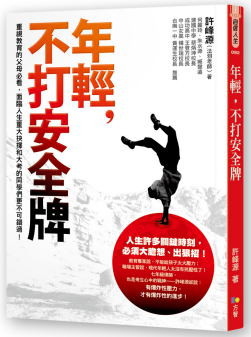
# 20260723讀書會

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。











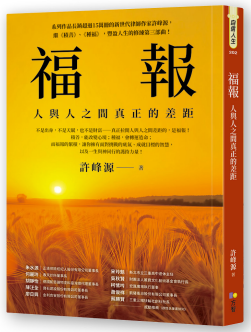













# 1

# 時事案例解析
# 大S遺產繼承故事
# 普通常識全面解析

# 遺產稅

# 六個月內申報

# 等待國稅局審核發單

# 二個月內繳納

# 每三天罰1%的滯納金

# 三十天後就送強制執行

# 遺產稅未繳清前
# 不得分割遺產
# 交付遺贈
# 辦理移轉登記
# 「遺產稅繳清證明書」

# 大S遺產稅
# 納稅義務人
# 三位繼承人
# 配偶具俊曄及
# 二個未成年子女

未成年子女
父母均無法行使監護權
才會選任監護人
媽媽大S死亡
所以法定代理人
只能是前夫、爸爸汪小菲

# 大S的遺產
# 遺產稅申報
# 遺產處分、貸款清償
# 遺產協議分割
# 從頭到尾有話語權
# 具俊曄與汪小菲

# 「台北信義」豪宅
# 大S與具俊曄住
# 「國家藝術館」豪宅
# 大S媽、大姐住
# 孝親房
# 都有高額貸款

# 大S遺產稅申報
# 國內遺產沒太多阻礙
# 絕大部分是不動產
# 公告現值、評定現值
# 又有高額貸款
# 但為什麼拖了一年多

# 大S多年累積的收入
# 都存在海外銀行
# 不如實交代申報
# 國稅局不會結案
# 沒有繳款書、沒辦法繳清
# 遺產被凍結無法動用

# 遺產稅實物抵繳
# 繼承人過半數及
# 其應繼分合計過半數
# 或繼承人應繼分逾2/3

# 本案不會申請實物抵繳
# 台北信義、國家藝術館
# 公告現值抵繳不划算
# 銀行存款只有2百多萬
# 必須有人代墊遺產稅金

# 海外銀行帳戶
# 實質管理人是大S媽
# 遺產完全沒份
# 要是你會拿出來
# 代墊遺產稅金嗎

# 如果沒人代墊遺產稅
# 銀行存款又杯水車薪
# 台北信義、國家藝術館
# 可能被強制執行
# 家人都就被迫搬家

透過公證遺囑

將遺產所有權

歸屬大S媽或子女

載明取得遺產的人

用現金補償繼承人

應繼分特留分

搭配高額人壽保險
大S以自己為
要保人、被保險人
指定受益人為
大S媽或子女

# 人壽保險
# 年繳保費500萬
# 6年期總繳3000萬
# 宣告利率、分紅實現率達標
# 原則上解約金高於保費
# 保險金額會有6000萬以上

保本後3000萬解約金
生前都是你的
身故後的瞬間
才由你指定的受益人
領走6000萬保險金

# 6000萬人壽保險金
# 遺產外現金
# 撐過遺產稅申報過程
# 補償應繼分特留分
# 清償不動產貸款
# 照顧內心想要照顧的人

# 圓滿遺產分配三部曲

# 公證遺囑

# 現金補償條款

# 人壽保險

# 2

# 大S遺產繼承案
# 不只是遺產稅金額
# 而是所有遺產被凍結
# 繼承現金流風險

# 遺產稅真正的風險

# 不只是稅單上

# 繳款金額

# 從被繼承人死亡瞬間

# 所有遺產都被凍結

# 「繼承現金流風險」

# 被繼承人死亡開始凍結
# 申報遺產稅六個月
# 國稅局審核發單
# 不可預測可長可短
# 稅單下來沒錢繳
# 移送強制執行遙遙無期

# 大S遺產稅申報
# 國內二間不動產
# 一點點銀行存款
# 關鍵在海外銀行存款
# 這樣就拖了一年多

遺產全部被凍結

但貸款不會

下個月還是要繳貸款

誰願意用自己的錢代墊

多久才能拿回來

一定拿得回來嗎

# 更可怕的是
# 遺產全部被凍結
# 繼承人自己又沒有錢
# 只能眼睜睜看著
# 遺產中的不動產
# 被銀行法拍

# 大S遺產不動產貸款
# 每個月1百多萬
# 過去一年多
# 都是汪小菲代墊
# 但已經繳不下去了
# 降價出售或銀行法拍

# 透過遺囑
# 搭配人壽保險
# 預留受益人立刻領到
# 遺產外現金
# 撐過遺產稅申報過程

# 3

# 配偶剩餘財產請求權
# 是金錢債權
# 透過人壽保險金補償

# 大S的故事
# 安靜了一年多
# 最近開始曝光後續發展
# 因為遺產稅
# 可能要完稅了
# 接下來要開始爭產了

# 遺產稅歸遺產稅
# 民法歸民法
# 國稅局只管有沒有
# 收到遺產稅
# 無法介入民法繼承關係
# 一定要分開來看

# 夫妻之一方死亡
# 會先發生
# 夫妻剩餘財產分配
# 再繳完遺產稅後
# 剩下的
# 才會成為繼承遺產

# 配偶剩餘財產請求權
# 婚前財產的婚後孳息
# 繼承、無償取得
# 財產的孳息
# 不動產租金、股票股息
# 保價金的增值

# 不動產增值
# 婚前財產的婚後增值
# 不列入婚後財產計算
# 婚後財產的增值
# 要列入婚後財產計算

# 具俊曄可以主張大S的婚前財產的婚後孳息

# 不動產租金、股票股息

# 保價金的增值

# 應列入婚後財產計算

# 生存配偶
# 主張剩餘財產請求權後
# 仍得再以繼承人身分
# 繼承遺產或拋棄繼承

# 遺囑無法對抗
# 配偶剩餘財產請求權
# 因為遺產中一大部分
# 本質上不是被繼承人的

# 配偶剩餘財產請求權

# 只是金錢債權

# 透過遺囑

# 搭配人壽保險

# 預留受益人立刻領到

# 遺產外現金補償就好

# 4

# 配偶繼承權
# 是遺產的物權
# 用遺囑搭配人壽保險
# 補償應繼分特留分

# 大S繼承人
# 配偶具俊曄
# 二個未成年子女
# 均分遺產各1/3

# 婚前財產、繼承財產
# 無償取得財產
# 雖然不列入
# 夫妻剩餘財產計算
# 但要列入繼承遺產計算

# 具俊曄對於大S
# 全部遺產
# 包含婚前財產
# 擁有1/3的應繼分

# 配偶繼承權
# 是分配遺產的物權
# 必須透過遺囑
# 歸屬遺產所有權
# 再預留人壽保險金
# 補償配偶應繼分特留分

# 圓滿遺產分配三部曲

# 公證遺囑

# 現金補償條款

# 人壽保險

# 5

# 遺產稅完稅
# 拿到繳清證明書
# 遺產解封、可以動用
# 悲慘故事才剛剛開始

# 遺產稅繳納程序
# 辦理實物抵繳
# 只要繼承人過半數同意

# 進入民法繼承程序
# 要動用銀行存款
# 去償還貸款
# 要經全體繼承人同意

# 繼承人誰願意
# 用自己的錢代墊
# 多久才能拿回來
# 一定拿得回來嗎

任何環節卡住

貸款繳不出來

不動產就被銀行法拍

一拍二拍三拍資不抵債

會繼續追償剩餘貸款

家沒了、還欠債

大S遺產不動產貸款
每個月1百多萬
過去一年多
都是汪小菲代墊
但已經繳不下去了

# 遺產稅完稅後
# 要動用大S銀行存款
# 清償、繳納貸款
# 要經過具俊曄同意
# 銀行存款只有200多萬
# 也只是杯水車薪

# 汪小菲
# 每個月1百多萬房貸
# 快繳不下去了
# 不能賣又賣不掉
# 只能大幅降價求售
# 或者乾脆給銀行法拍

# 透過遺囑
# 搭配人壽保險
# 預留受益人立刻領到
# 遺產外現金
# 用來清償不動產貸款
# 「怨無不怨少」

# 6

# 白髮人送黑髮人
# 遺囑搭配人壽保險
# 保護老父母、子女
# 照顧想要照顧的人

# 大S媽抱怨
# 自己的房子卻被趕出門
# 大S買給自己的孝親房
# 錢是自己跟大S辛苦賺的
# 法律與情感混為一談

# 大S媽
# 第二順位繼承人
# 沒有繼承權
# 媽媽死了有爸爸在
# 沒有法定代理權
# 遺產從頭到尾跟她無關

白髮人送黑髮人
遺產又在子女身上
老父老母很可憐
孩子還哪麼小
前女婿可靠嗎

# 子女以自己為
# 要保人、被保險人
# 指定父母為受益人

# 大S媽
# 立刻領到倍數保額
# 遺產外現金
# 安享晚年
# 照顧孫子女
# 預防二位前女婿擺爛

# 子女以自己為
# 要保人、被保險人
# 指定孫子女為受益人

考慮設計保險金信託

父母為信託監察人

把貸款還清

其餘用來照顧孫子女

避免錢被前夫挪用

# 保險金信託
# 提供這項工具就好
# 至於詳細信託內容
# 讓客戶跟受託人
# 天昏地暗協議就好
# 專注成交高額人壽保險

# 人壽保險金
# 永遠只有受益人可以領
# 不是被保險人的遺產
# 不會被遺產稅凍結
# 不用經繼承人同意
# 立刻領到的遺產外現金

# 遺囑執行可能有紛爭

# 人壽保險

# 不用執行沒有紛爭

# 可以立刻馬上領到

# 善用保險金分期給付

# 保障三十年的生活

# 透過遺囑
# 搭配人壽保險
# 預留受益人立刻領到
# 遺產外現金
# 照顧內心想要照顧的人

# 後續故事發展

# 汪小菲
# 為二個未成年子女
# 設立信託帳戶
# 讓金流清楚
# 「天下父母心」

# 具俊曄
# 從頭到尾默不出聲
# 到山上守護大S
# 最後的大贏家
# 因為最後等分錢就好
# 永遠有1/3應繼分

聽說具俊曄
簽了一份
很厲害的文件

**贈與物權利移轉前**

**贈與人可以撤銷贈與**

**除非經公證的贈與**

**或為履行道德上義務**

**把文件公諸於世就知道**

# 結論複習

# 人壽保險
# 年繳保費500萬
# 6年期總繳3000萬
# 宣告利率、分紅實現率達標
# 原則上解約金高於保費
# 保險金額會有6000萬以上

保本後3000萬解約金
生前都是你的
身故後的瞬間
才由你指定的受益人
領走6000萬保險金

# 6000萬人壽保險金
# 遺產外現金
# 撐過遺產稅申報過程
# 補償應繼分特留分
# 清償不動產貸款
# 照顧內心想要照顧的人

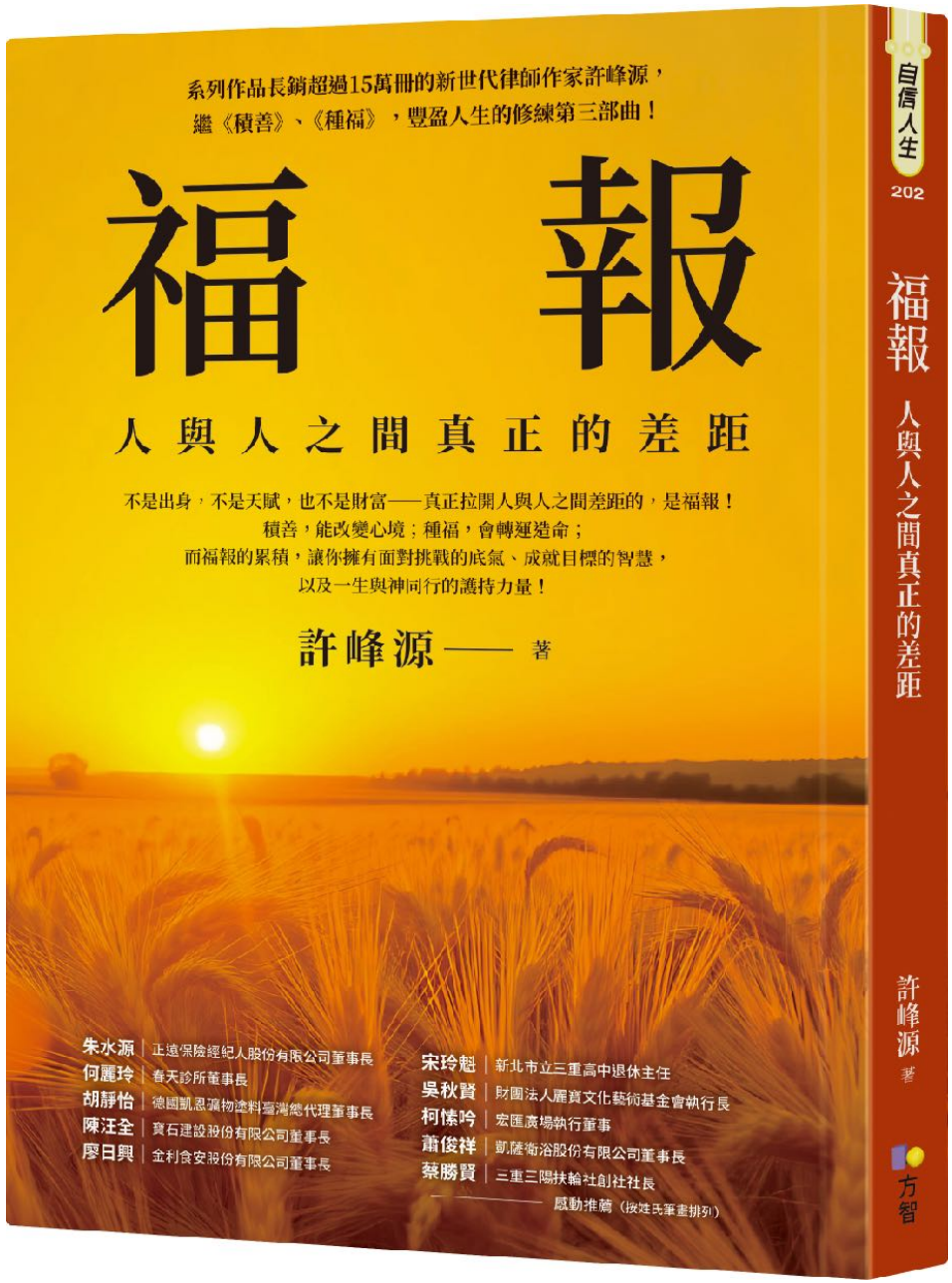
# 圓滿遺產分配三部曲

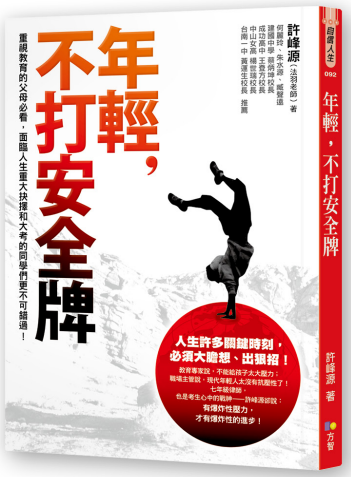
# 公證遺囑

# 現金補償條款

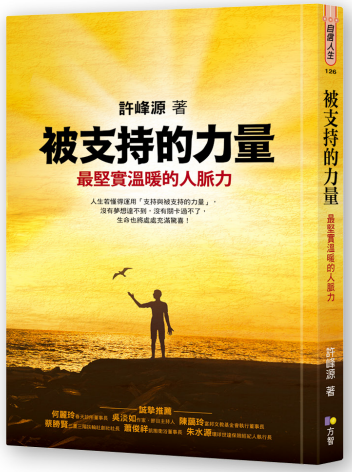
# 人壽保險

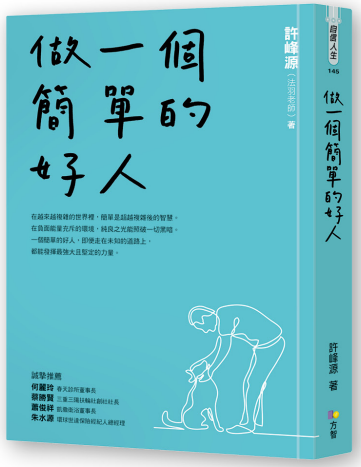
# 2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著

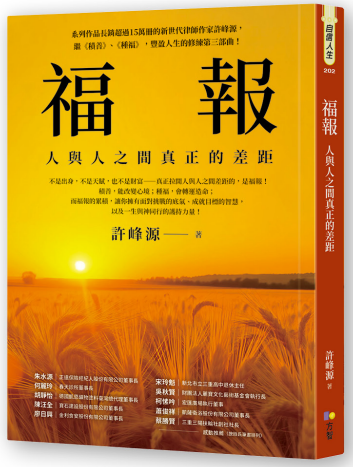

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力


做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著











**請搜尋：許峰源-法羽老師**